

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DA 4º FASE DO E-SOCIAL COM A INCLUSÃO DE PROGRAMAS DE PROTEÇÃO E EMISSÃO DE ATESTADOS MÉDICOS OCUPACIONAIS

Pelo presente instrumento particular de contrato de prestações de serviços de saúde e segurança do trabalho, de um lado:

CONTRATANTE: AGEWAY - SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº: 05803455000169, devidamente situada na PRIMEIRO DE JANEIRO nº SN, SETOR CENTRAL, 77803901, EDIF PALACIO DAS ACACIAS SALA 20-A, na cidade de Araguaína, Estado do Tocantins.

CONTRATADA: CET - CLINICA ESPECIALIZADA NO TRABALHO EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 19.190.880/0001-34, legalmente representada pelo seu sócio proprietário **PAULO EDUARDO DUAILIBE VIEIRA**, brasileiro, solteiro, empresário, inscrito na cédula de identidade RG nº 276735 SSP/TO e CPF nº 887.865.601-15, residente e domiciliado na Rua Paranaíba, nº 1.433 – Centro, telefones: (63) 3413-1211/ (63) 3412-4835, endereço eletrônico: seguranca@cetaraguaina.com.br, na cidade de Araguaína, Estado do Tocantins, CEP: 77803-100, Brasil.

As partes acima identificadas têm, entre si, justas e acertadas o presente Contrato de Prestação de Serviços de saúde e segurança do trabalho, ficando desde já aceito, pelas cláusulas abaixo descritas.

1. DO OBJETO DO CONTRATO

Cláusula 1ª. Constitui objeto do presente CONTRATO, a prestação de serviços de gerenciamento da 4º fase do E-social com a inclusão de programas de proteção e emissão de atestados médicos ocupacionais, sendo necessários para o cumprimento pela empresa CONTRATANTE, das obrigações dispostas pela legislação vigente.

Cláusula 2ª. Os serviços de saúde e segurança do trabalho ora contratados para a 4º fase do E-Social, serão prestados com vistas ao atendimento das obrigações legais da CONTRATANTE, quanto à obrigatoriedade de dispor, exceto casos específicos decorrentes de atividades que requeiram outros procedimentos, de competente elaboração do LTCAT – Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho, elaboração do PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos, PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, Emissão de Atestados de Saúde Ocupacional, gestão e controle de periodicidade de vencimento de exames ocupacionais periódicos com alerta antecipada por e-mail, envio das informações referentes aos eventos: S2210 – Comunicação de Acidente de Trabalho; S2220 – Monitoramento de saúde do trabalhador; S2240 – Condições Ambientais do trabalho – Agentes nocivos no E-Social.

2. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Cláusula 3ª É obrigação da CONTRATADA promover os serviços de saúde e segurança do trabalho, envolvendo os seguintes procedimentos:

- I. LTCAT - Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho
- II. - AVALIAÇÃO TESTE
- III. - EXAME TESTE

3. DAS INFORMAÇÕES DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA CONTRATADA

Cláusula 4º. Acerca dos serviços de saúde e segurança do trabalho, são os seguintes procedimentos:

- I. LTCAT **Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho** : A CONTRATADA fica responsabilizada a elaborar o LTCAT apenas uma única vez para a empresa Contratante. Caso haja a necessidade inclusão de uma nova função ou mudança no ambiente de trabalho, a CONTRATANTE ficará responsável em arcar com todos os custos de um novo ADENDO.
- II. **AVALIAÇÃO TESTE** :
- III. **EXAME TESTE** :

4. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Cláusula 5ª. A CONTRATANTE está obrigada a:

- a) Fornecer as condições necessárias para que a CONTRATADA possa realizar perfeitamente as atividades relativas à implantação da SST - Saúde e Segurança do Trabalho;
- b) Fica a CONTRATANTE obrigada a fornecer os documentos necessários que a CONTRATADA solicitar, dentro do prazo de até 05 (cinco) dias úteis, para que a CONTRATADA possa iniciar a prestação de serviços relativas à implantação da SST - Saúde e Segurança do Trabalho;
- c) Fornecer as informações necessárias para a elaboração do P.G.R e do P.C.M.S.O., e providenciar a emissão de Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) em um prazo de até 4 horas após o acidente. Em casos de óbito, as informações devem ser obrigatoriamente, enviadas imediatamente.
- d) Providenciar a realização de exames clínicos ou ambulatoriais complementares indicados pela CONTRATADA quando necessários à perfeita realização dos serviços, podendo os mesmos ser realizado por esta;

Parágrafo primeiro. A CONTRATANTE fica obrigada a comunicar à empresa CONTRATADA sobre a contratação de novos funcionários, bem como, da inclusão de novas funções dentro da empresa. Dessa forma, a inclusão de novas funções nos programas de proteção: PGR, PCMSO, LTCAT e LIP será cobrado o valor de **R\$ R\$ 50,00** (cinquenta reais) por função, e para cada documento elaborado

dentro de cada programa.

Parágrafo segundo. Caso seja necessário a realização de avaliações quantitativas, que exijam o deslocamento do técnico de segurança do trabalho à unidade, será acrescentado o valor referente tanto ao deslocamento quanto às avaliações quantitativas.

SEGUE OS VALORES DAS AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS:

ITEM	SERVIÇOS	QNT	VALOR UNIT
1	- AVALIAÇÃO TESTE	1	R\$ 0,00

5. DOS BENEFICIÁRIOS

Cláusula 6ª. Serão beneficiários dos serviços prestados pela CONTRATADA os empregados da CONTRATANTE no regime da CLT.

6. DOS EXAMES MÉDICOS

Cláusula 7ª. A fim de que possam ser realizados os exames médicos clínicos ocupacionais previstos neste contrato, os funcionários da CONTRATANTE deverão realizar o agendamento do exame e apresentar a Guia de Encaminhamento, preenchida, atualizada e autorizada pela mesma.

Cláusula 8ª. Os exames serão agendados segundo as possibilidades da CONTRATADA, que deverá indicar o local, a data e o horário dos mesmos.

Cláusula 9ª. Os exames médicos ocupacionais clínicos e complementares, pareceres e juntas médicas fazem parte integrante do ASO, bem como as demais recomendações médicas de controle médico-sanitário.

Parágrafo Primeiro. A CONTRATANTE fica eximida da obrigatoriedade de realizar o exame médico ocupacional na clínica CONTRATADA quando, especificamente o funcionário encontrar-se em localidade diversa (em outra cidade). Dessa forma, a CONTRATANTE ficará responsável em obrigatoriamente em enviar o atestado de saúde ocupacional digitalizado via e-mail para a empresa CONTRATADA, dentro do prazo de até 10 (dez) horas contados a partir da realização do exame.

7. DO PAGAMENTO

Cláusula 10ª. Pela prestação dos serviços acertados, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a quantia total de **R\$ R\$ 11.750,00** (onze mil e setecentos e cinquenta reais Reais), podendo esse valor ser passível de parcelamento.

Parágrafo Primeiro. Em caso de haver parcelamento da quantia total estipulada, fica o pagamento da seguinte forma:

Data	Valor
21/03/2025	R\$ 4.000,00 (quatro mil reais)
21/04/2025	R\$ 645,83 (seiscentos e quarenta e cinco reais e oitenta e três centavos)
21/05/2025	R\$ 645,83 (seiscentos e quarenta e cinco reais e oitenta e três centavos)

Data	Valor
21/06/2025	R\$ 645,83 (seiscentos e quarenta e cinco reais e oitenta e três centavos)
21/07/2025	R\$ 645,83 (seiscentos e quarenta e cinco reais e oitenta e três centavos)
21/08/2025	R\$ 645,83 (seiscentos e quarenta e cinco reais e oitenta e três centavos)
21/09/2025	R\$ 645,83 (seiscentos e quarenta e cinco reais e oitenta e três centavos)
21/10/2025	R\$ 645,83 (seiscentos e quarenta e cinco reais e oitenta e três centavos)
21/11/2025	R\$ 645,83 (seiscentos e quarenta e cinco reais e oitenta e três centavos)
21/12/2025	R\$ 645,83 (seiscentos e quarenta e cinco reais e oitenta e três centavos)
21/01/2026	R\$ 645,83 (seiscentos e quarenta e cinco reais e oitenta e três centavos)
21/02/2026	R\$ 645,83 (seiscentos e quarenta e cinco reais e oitenta e três centavos)
21/03/2026	R\$ 645,83 (seiscentos e quarenta e cinco reais e oitenta e três centavos)

Parágrafo Segundo. Os valores referente aos exames complementares serão cobrados a parte, embutidos em fatura mensal com base no fluxo de atendimentos realizados ao longo do mês e faturado até o 5º dia útil do mês subsequente.

Segue relação de exames complementares.

Descrição	Quantidade	Valor
EXAME TESTE	2	R\$ 5.000,00

Cláusula 11ª. A não realização do pagamento, no prazo, da quantia estabelecida acima, acarretará multa de 2% do valor previsto na cláusula 9ª e parág. Primeiro.

Parágrafo primeiro. Os pagamentos feitos pela CONTRATANTE só terão validade com a devida apresentação do comprovante de pagamento, depósito, transferência ou PIX.

Parágrafo segundo. Fica obrigada a CONTRATADA a fornecer o recibo/comprovante da quitação dos pagamentos realizados pela CONTRATANTE.

Parágrafo terceiro. Contrato anual para **01** funcionários. Será adicionado o valor de R\$ 7,00 por vida controlada, conforme demanda de contratação de novos trabalhadores.

8. DA RESCISÃO

Cláusula 12ª. Aquele que, por descumprimento das obrigações contratuais ou por vontade própria, der causa a rescisão contratual, pagará a outra multa de 20% (vinte por cento) do valor previsto na cláusula 9ª, devendo os serviços serem imediatamente interrompidos.

Parágrafo Único: Em caso de rescisão por parte do CONTRATANTE serão apurados os serviços já prestados para fins de liquidação do contrato, sendo repassado o saldo remanescente ao

CONTRATANTE, a fim de que não haja proveito indevido dos serviços oferecidos e/ou mão de obra da CONTRATADA, assim, fica o CONTRATANTE obrigado ao pagamento dos serviços já prestados até o momento da rescisão.

9. DO PRAZO

Cláusula 13ª. O presente contrato terá prazo de 12 meses, passando a valer a partir da assinatura pelas partes, podendo ser prorrogado, desde que não haja manifestação em contrário dentro de 30 dias antes do fim deste prazo.

10. DA PROTEÇÃO DE DADOS – LGPD.

Cláusula 14ª. Fica acertado entre as partes que as informações prestadas entre as mesmas serão consideradas estritamente confidenciais e deverão ser mantidas em absoluto sigilo por ambas. Sobretudo no que tange a Lei Geral de Proteção aos Dados - LEI Nº 13.709, DE 14 DE AGOSTO DE 2018.

Cláusula 15ª. A CONTRATADA, por si e por seus colaboradores, obriga-se a atuar no presente Contrato em conformidade com a Legislação vigente sobre Proteção de Dados Pessoais e as determinações de órgãos reguladores/fiscalizadores sobre a matéria, em especial a Lei 13.709/2018, além das demais normas e políticas de proteção de dados de cada país onde houver qualquer tipo de tratamento dos dados dos clientes, o que inclui os dados dos clientes desta. No manuseio dos dados a CONTRATADA deverá:

a) Tratar os dados pessoais a que tiver acesso apenas de acordo com as instruções da CONTRATANTE e em conformidade com estas cláusulas, e que, na eventualidade, de não mais poder cumprir estas obrigações, por qualquer razão, concorda em informar de modo formal este fato imediatamente à CONTRATANTE.

b) Manter e utilizar medidas de segurança administrativas, técnicas e físicas apropriadas e suficientes para proteger a confidencialidade e integridade de todos os dados pessoais mantidos ou consultados/transmitidos eletronicamente, para garantir a proteção desses dados contra acesso não autorizado, destruição, uso, modificação, divulgação ou perda acidental ou indevida.

c) Acessar os dados dentro de seu escopo e na medida abrangida por sua permissão de acesso (autorização) e que os dados pessoais não podem ser lidos, copiados, modificados ou removidos sem autorização expressa e por escrito da CONTRATANTE.

d) Garantir, por si própria ou quaisquer de seus empregados, prepostos, sócios, diretores, representantes ou terceiros contratados, a confidencialidade dos dados processados, assegurando que todos os seus colaboradores prepostos, sócios, diretores, representantes ou terceiros contratados que lidam com os dados pessoais sob responsabilidade da CONTRATANTE assinaram Acordo de Confidencialidade com a CONTRATADA, bem como a manter quaisquer Dados Pessoais estritamente confidenciais e de não os utilizar para outros fins, com exceção da prestação de serviços à CONTRATANTE. Ainda, treinará e orientará a sua equipe sobre as disposições legais aplicáveis em relação à proteção de dados.

e) Os dados pessoais não poderão ser revelados a terceiros, com exceção da prévia autorização por escrito da CONTRATANTE, quer direta ou indiretamente, seja mediante a distribuição de cópias,

resumos, compilações, extratos, análises, estudos ou outros meios que contenham ou de outra forma reflitam referidas Informações.

f) Caso a CONTRATADA seja obrigada por determinação legal a fornecer dados pessoais a uma autoridade pública, deverá informar previamente a CONTRATANTE para que esta tome as medidas que julgar cabíveis.

Parágrafo Primeiro. Ficam ambas as partes inteiramente responsáveis pelas informações prestadas, bem como pelo sigilo dos documentos e informações, conforme disposto na Lei 13.709/2018, sendo ambas as partes integralmente responsáveis pelo pagamento de perdas e danos de ordem moral e material, bem como pelo ressarcimento do pagamento de qualquer multa ou penalidade em caso de descumprimento do disposto na Lei Geral de Proteção de Dados - Lei 13.709/2018, ou do descumprimento de qualquer das cláusulas previstas neste capítulo quanto a proteção e uso dos dados pessoais.

11. DO TERMO DE RESPONSABILIDADE DAS MULTAS DO E-SOCIAL

Cláusula 16º. O e-Social – Sistema de Escrituração Fiscal Digital das Obrigações Fiscais Previdenciárias e Trabalhistas, é um projeto do Governo Federal instituído pelo decreto nº 8.373, de 11 de dezembro de 2014. O prazo estabelecido pelo governo para iniciar o processo de implantação e envio das informações na base do e-Social sem a aplicabilidade das multas é até **31 de dezembro de 2022**.

Contudo, é importante frisar que **a empresa CET – Clínica Especializada no Trabalho não irá se responsabilizar pelas multas advindas do e-Social das empresas que não fizeram o processo de implantação e gerenciamento dentro da base do sistema até o dia 30 de novembro de 2022**, tendo em vista que esse é um serviço que demanda tempo e o prazo de entrega que foi estabelecido pelo governo, já foi encerrado.

Dessa forma, **a empresa CONTRATANTE DECLARA ser responsável pelas multas advindas do e-Social, pelo não cumprimento da fase de implantação durante o período estabelecido pelo governo federal.** Assim sendo, a CONTRATANTE declara estar ciente que a empresa CONTRATADA irá iniciar o processo de envio das informações referentes aos eventos S-2210, S-2220 e S-2240 na plataforma, no entanto, é possível que a mesma (por conta da demanda) não conseguirá fazer os envios dentro do prazo estabelecido.

12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Cláusula 17ª. O presente contrato não compreende os seguintes serviços: atendimento de urgência e emergência médicas, assistência hospitalar, de enfermagem, de remoção de trabalhadores ou paciente, de imunização, de controle de atestados médicos, de deslocamento fora da rotina de trabalho para qualquer tipo de atendimento médico ocupacional; consultas, exames propedêuticos e tratamentos médicos em geral, não relacionados com a Medicina do Trabalho; da emissão de laudo médico-pericial para aposentadorias e qualquer outra finalidade e demais serviços.

Cláusula 18ª. A CONTRATADA não se responsabilizará pela negligência da CONTRATANTE quando esta não encaminhar seus empregados em tempo hábil para a realização dos exames médicos ocupacionais.

Cláusula 19º. As irregularidades que o técnico de segurança do trabalho identificar no ato da visita técnica, podem acarretar no surgimento de novos serviços que não estão previstos neste contrato;

Cláusula 20ª. Os demais exames complementares, que não foram citados, não estarão inclusos nas disposições desse contrato.

Cláusula 21ª. A empresa CONTRATADA não será responsabilizada por multas ou quaisquer encargos financeiros advindos do programa E-Social, quando a empresa CONTRATANTE der causa.

13. DO FORO

Cláusula 22ª. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do CONTRATO, as partes elegem o foro da comarca de ARAGUAÍNA/TO.

E por estarem justas e acertadas, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas instrumentárias.

Araguaína/TO, 17 de setembro de 2024

PAULO EDUARDO DUAILIBE VIEIRA
CPF nº: 887.865.601-15

EMPRESA: AGEWAY - SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 05803455000169

TESTEMUNHAS:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF: